新安铁门新安县瑞康盛环保科技有限公司“4.6”一般车辆伤害事故调查报告

日期：2024-06-14　　来源：

新安铁门新安县瑞康盛环保科技有限公司

“4.6”一般车辆伤害事故调查报告

2024年4月6日12时56分左右，新安县铁门镇新安县瑞康盛环保科技有限公司尾砂车间发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失268万元。

2024年4月9日，洛阳市安全生产委员会向新安县人民政府发出《事故查处挂牌督办通知书》（洛安委督〔2024〕4号），接到该通知后，新安县政府高度重视，经县政府研究决定成立由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县商务局（现县工业信息化和商务局）、铁门镇人民政府派员参加的县政府事故调查组，同时聘请洛阳市专家库2名安全生产专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、资料调阅、专家技术分析等方式，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定：新安县瑞康盛环保科技有限公司“4.6”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过

2024年4月5日18点左右，新安县瑞康盛环保科技有限公司负责生产的厂长邹某全给车主陈某锋的弟弟陈某卫打电话，安排尾砂车间约30多车废砂的运输。当日晚19点左右陈某卫给货车司机李某打电话安排他到瑞康盛公司拉砂。4月5日当天晚上李某驾驶车辆拉了四车砂。2024年4月6日上午11点40分左右李某继续前往瑞康盛公司将第一车砂运往南李村镇南坡一个料场，卸车后又空车返回到该公司。12时50分左右，驾驶员李某将车辆在车间东侧大门外调头，从车间东侧向西侧废砂装车点倒车，准备装运第二车废砂，12时55分26秒，邱某高驾驶的装载机行驶到距东

侧入口约50米处的通道上停车。12时55分46秒，邱某高从装载机上下车到路面通道上，而后蹲在装载机左前轮处查看车况。12时56分00秒，李某在倒车进入尾砂车间过程中发现车辆倒车异常，立即停车到车辆后端观察，发现货车尾部撞到装废砂的装载机铲斗上，邱某高躺在装载机左前轮与铲斗之间，头部被装载机左前轮碾压变形。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1．新安县瑞康盛环保科技有限公司（以下简称瑞康盛公司）成立于2021年9月10日，位于河南洛阳市新安县铁门镇盐仓村村委东200米，现有职工26人。2021年11月新安县瑞康盛环保科技有限公司总投资3800万元的生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目取得《河南省企业投资项目备案证明》，2022年6月投产。主要业务是城发环保能源（新安）有限公司的垃圾焚烧发电厂炉渣的处理和炉渣中废金属、再生砂等物质的回收。经营范围包括：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）等。

2．洛阳蓝森商贸有限公司成立于2015年7月13日，住所：新安县正村镇十万村，经营范围：非金属矿及制品销售等。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。2022年10月29日该公司取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，经营范围：道路普通货物运输。

（二）肇事车辆和驾驶员情况

1．货车基本情况：2020年陈某锋在二手车市场购买该货车，2020年10月19日陈某锋与洛阳蓝森商贸有限公司签定了为期七年的合作协议。该货车从事道路普通货物运输活动。车辆类型：重型自卸货车，2020年10月19日该货车取得《中华人民共和国机动车行驶证》，所有人为洛阳蓝森商贸有限公司，2020年10月20日该货车取得《道路运输证》，核发机关新安县道路运输管理局。

2．装载机基本情况：2021年12月份新安县瑞康盛环保科技有限公司购买该台装载机。2022年8月至2024年5月瑞康盛公司委托第三方机构定期对该装载机进行维修保养。

3．货车驾驶人。李某，男，34岁，户籍地址：河南省新安县，2020年9月28日初次取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型B2，驾驶证有效期至2026年9月28日，驾驶证发证机关为河南省洛阳市公安局交通警察支队，2021年1

月18日取得《道路运输从业人员资格证》，证件有效期至2027年1月17日，2024年2月份到洛阳蓝森商贸有限公司工作任货车司机一职。

4．装载机驾驶人。邱某高，男，32岁，事发时装载机驾驶员（已在事故中死亡），2024年2月入职新安县瑞康盛环保科技有限公司任装载机驾驶员。现住址：瑞康盛公司员工宿舍。2021年7月5日取得广东省建协职业技能鉴定中心发放的《住房和城乡建设领域建设专业合格证书》。

（三）事故相关单位安全管理情况

1．新安县瑞康盛环保科技有限公司。生产工艺主要是物理分拣、破碎。发生事故的尾砂车间是主要原料（垃圾焚烧发电厂炉渣）的堆放和尾砂的储存、装车、运输出厂，主要设备有压滤机、智能制砖机和装载机等。公司没有成立安全管理机构，但配备2名安全管理人员邹某全、陈某，其2人均经过安全培训并取得安全管理人员培训合格证，主要负责人汤某经过安全培训，并取得安全管理人员培训合格证；已履行建设项目安全生产“三同时”手续；开展了“双重预防”体系建设等工作。全员安全生产责任制未明确责任范围和考核标准，安全管理制度照抄照搬，安全教育培训不到位，双重预防体系建设尾砂车间安全风险管控不到位、设备设施（装载机）安全风险分级管控措施落实不到位，未按照《（装载机）岗位安全操作规程》规定配备指挥人员，未与在同一作业区域内进行生产经营活动的洛阳蓝森商贸有限公司签定安全生产管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2．洛阳蓝森商贸有限公司。公司设有生产经营组织机构，建立有安全生产责任制及岗位职责、安全生产操作规程、安全生产管理制度、开展有日常安全教育培训，该公司和驾驶人李某签定有《驾驶员安全承诺书》、聘书，并对李某进行岗前安全教育培训和考核。缺少副总经理岗位职责，未明确责任制责任人员、责任范围和考核标准，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术措施、管理措施及时发现并消除事故隐患，未及时发现车辆倒车影像故障，从业人员安全教育培训流于形式，未制定从业人员安全生产教育和培训合格标准。

3．县商务局（现县工业信息化和商务局）。按照安全生产“三管三必须”原则及《新安县安全生产职责清单》，负责指导再生资源回收行业安全生产工作。该部门未有效落实清单要求，再生资源回收行业安全生产方面存在盲区和漏洞。

4．新安县铁门镇人民政府。履行本行政区域内生产经营单位属地监管职责，对生产经营单位安全生产状况进行监督检查，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援等工作。该镇落实安全生产属地管理责任上存在缺位，未有效督促新安县瑞康盛环保科技有限公司落实企业主体责任。

（四）事故现场情况

因事故现场已经恢复生产，无法勘查事故现场原貌，事故调查组通过调阅现场视频和县公安局刑事科学技术室《现场勘验笔录》，初步还原了事故现场情况：现场位于新安县铁门镇盐仓村瑞康盛环保科技有限公司车间内，该车间北侧为香江万基铝业，南侧为一条东西向的水泥路，东侧为空地，车间大门朝东，车间内北侧为炉渣堆放区，西侧为生产区，南侧为一条东西向单行车道，车间内距门口35米（经事故调查组现场实测约为50米）处头东尾西停放一辆豪沃牌渣土车，渣土车车尾处距地面1.4米处有一条撞击痕，渣土车西侧8.5米处头东尾西停放一辆装载机，装载机铲斗高1.35米，距装载机铲斗东侧（地面）有长3.5米的拖滑痕迹，装载机左前轮与铲斗之间地面有一男性尸体，呈头西脚东仰卧状，双腿蜷曲，头部颅骨破裂，装载机左前轮直径1.6米，男尸下地面上有0.65米×1.25米血泊。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者：邱某高，男，32岁。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)及原安全监管总局印发的《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定》等标准要求，经事发企业统计、事故调查组认定，该起事故的直接经济损失约268万元。

（六）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及响应情况

事故发生后，重型自卸货车驾驶员李某于2024年4月6日13时左右拨打122电话报警，而后又电话报告瑞康盛公司厂长邹某全，12时59分12秒邹某全向新安县120急救指挥中心报警求救，县中医院120救护车于13时12分30秒到达事故现场，县公安局铁门派出所民警接到县公安局指挥中心派警下发单后也赶赴事故现场。

2．事故现场应急处置情况

县中医院医护人员到达现场后，现场确认事故中受伤人员邱某高已无生命体征。新安县公安局交警大队到事故现场进行勘查；之后派出所民警、邢警大队工作人员也过来拉起警戒线、进行现场拍照取证、民警同时调取了监控、现场勘查。县公安局铁门派出所民警对肇事司机李某、新安县瑞康盛环保科技有限公司厂长邹某全进行调查询问。

3．医疗救治和善后情况

县中医院120救护车13时12分30秒到达事故现场，经医护人员现场确认受伤人员邱某高已死亡；当日下午15时许由县中医院120救护车把死者遗体送到新安县人民医院太平间。事故发生后，新安县瑞康盛环保科技有限公司派专人和亡者家属对接，积极处理善后事宜，经双方沟通同意，2024年4月17日亡者家属（甲方）和新安县瑞康盛环保科技有限公司公司（乙方）达成《赔偿了结协议》，目前事故善后事宜已处理结束。

4．事故应急处置评估

事故发生后，新安县瑞康盛环保科技有限公司及时拨打报警电话向有关部门报告，县公安局、县中医院能够迅速响应第一时间派出救援力量到达现场进行处置。经综合调查评估认为：新安县有关部门应急处置工作及时高效，积极回应社会关切，舆情监控引导有力，应急救援和善后处置工作有力有序，在事故处置过程中没有引发社会不稳定事件和舆情事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1．重型自卸货车安装的倒车影像在事故发生五天前已出现故障不能使用，直至事故发生当天仍未得到修复或更换，因而未能及时发现位于车辆后方道路上停滞的装载机，致使发生碰撞。同时在倒车过程中货车司机李某疏于观察车辆周围情况，在无人指挥且未确定后方安全的情况下，盲目倒车。导致该车后方与道路上停滞的装载机铲斗发生碰撞。在撞击力的作用下，铲车被动后退约3.5米，从而造成当时蹲在装载机左前轮处查看车况的装载机驾驶员邱某高头部被装载机车轮碾压，并致其死亡。

2．装载机司机邱某高本人安全意识淡薄，未在车辆周围设置明显的安全警示标志的情况下，把车辆停滞在正常行驶的通道上，并下车到装载机前下方查看车辆运行情况。

（二）间接原因

新安县瑞康盛环保科技有限公司安全管理混乱，对外来车辆安全管理不到位，未制定相关方安全管理制度，没有采取落实相关方安全管理具体措施。现场运输、装载交叉作业未安排专人指挥，是造成该起事故的原因之一。

（三）其他可能排除的因素

经现场勘察和有关人员询问排除货车本身制动系统故障造成事故。

（四）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年4月9日新安县公安局对死者邱某高进行了尸体检验，鉴定邱某高系被车辆碾压致严重颅脑损伤死亡。

四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人员

1．邱某高，男，群众，2024年2月到新安县瑞康盛环保科技有限公司任装载机司机一职，系该起事故中装载机驾驶员，本人安全意识不强，未在车辆周围设置明显的安全警示标志的情况下，把车辆停滞在正常行驶的通道上，并下车到装载机前下方查看车辆运行情况。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2．李某，男，群众，2024年2月到洛阳蓝森商贸有限公司任货车驾驶员，系该起事故肇事重型自卸货车驾驶员，未落实好车辆“三检”工作要求，发现货车附属设备倒车影像故障但未及时进行维修或更换，在货车安全隐患未排除情况下进行运输作业，该行为违反了洛阳蓝森商贸有限公司《驾驶员岗位责任制》、《安全生产和岗位责任制》有关规定；本人安全意识淡薄，在无人指挥未确定车辆后方是否安全的情况下倒车，从而造成事故的发生。对事故发生负直接责任，建议由新安县公安局依法对其立案查处。

3．陈某，男，中共党员，2021年12月到新安县瑞康盛环保科技有限公司工作，现为运行经理、公司专职安全员，负责安全生产相关物资采购、安全教育培训、应急演练、隐患排查抽查监督等工作。该同志未按规定认真履行本单位安全管理人员工作职责，对现场交叉作业未安排专人指挥，未及时发现和消除本单位安全隐患。对事故发生负有管理责任，建议由新安县瑞康盛环保科技有限公司按照公司内部管理制度予以处理。

4．邹某全，男，群众，2021年11月新安县瑞康盛环保科技有限公司建厂至今一直担任厂长职务，负责瑞康盛公司生产和安全生产工作，未按规定认真履行本单位安全管理人员工作职责，未认真检查本单位的安全生产工作，及时排查生产安全事故隐患；安全教育培训不到位，未落实外来人员入厂安全教育培训，未进行安全交底等；对相关方安全管理流于形式；对尾砂车间安全风险管控不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负重要领导责任，建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其实施行政处罚。

5．汤某，男，群众，2021年9月任新安县瑞康盛环保科技有限公司的法定代表人。履行主要负责人安全管理职责不到位，未严格落实本单位的安全生产管理制度，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，对员工教育培训不到位，对事故发生负主要领导责任，建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，对其实施行政处罚。

6．陈某锋，男，群众，货车（CR3721） 道路运输经营者，系洛阳蓝森商贸有限公司合作方。本人安全意识淡薄，对车辆安全管理不到位，未严格落实洛阳蓝森商贸有限公司制定的《安全生产和岗位责任制》《车辆、设施、设备安全管理制度》，未能及时发现并消除货车倒车影像故障，未采取措施制止该货车在安全隐患未排除情况下进行运输作业，给车辆的安全运营埋下安全隐患，对事故发生负主要管理责任，建议由新安县交通局对其进行查处。

7．师某乐，男，2015年7月至今任洛阳蓝森商贸有限公司法定代表人。履行主要负责人安全管理职责不到位，未认真落实洛阳蓝森商贸有限公司《安全生产责任制》要求，未督促、检查货车（CR3721）安全状况，未能及时发现并消除货车倒车影像故障，未制定合作方车辆安全管控措施，对合作车辆安全管理不到位，对事故发生负重要管理责任，建议由新安县交通局对其进行查处。

8．陈某红，男，中共党员，2019年8月至今任新安县铁门镇应急办主任，分管应急和安全生产监督管理工作，做好安全生产、自然灾害类突发事件的应对和应急救援等工作。未督促辖区企业扎实做好安全生产管理工作，对事故的发生负有管理责任，建议给予其诫勉谈话。

9．高某红，女，中共党员，2024年1月任新安县铁门镇党委委员、副镇长，分管应急、安全生产、交通、统计工作等。未统筹做好辖区企业安全生产管理工作，对事故的发生负领导责任，建议其向新安县铁门镇党委政府写出书面检查。

10．潘某，女，中共党员，2022年9月至今任县商务局（现新安县工业信息化和商务局）行业流通股股长，负责指导再生资源回收经营企业登记备案、管理工作等。对再生资源回收利用企业督导检查不细致，指导登记备案、管理工作落实不到位，未及时发现、督促2021年9月10日成立的新安县瑞康盛环保科技有限公司落

实登记备案，并纳入日常管理，对事故的发生负有管理责任，建议给予其诫勉谈话。

11．范某浩，男，中共党员，2023年9月至今任县商务局党委委员、副局长，现新安县工业信息化和商务局党组成员、副局长，分管行业流通股等工作。对分管范围内再生资源回收经营企业登记备案、管理工作落实不到位，未发现2021年9月10日注册成立的新安县瑞康盛环保科技有限公司（再生资源）企业信息，未对其落实登记备案，未纳入日常管理，分管工作出现失管、漏管现象，致使再生资源回收企业登记备案工作出现疏漏，对事故的发生负领导责任，建议其向新安县工业信息化和商务局写出书面检查。

（二）责任单位

1．新安县瑞康盛环保科技有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对作业现场安全管理不到位，对外来人员安全教育培训不到位，导致发生生产安全事故，对事故发生负主要责任。建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，对其实施行政处罚。

2．洛阳蓝森商贸有限公司。安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制不健全，安全生产规章制度不完善，对从业人员安全生产教育培训管理不到位，对事故发生负管理责任，建议由新安县交通局对其进行查处。

（三）有关监管部门

新安县商务局（现新安县工业信息化和商务局）。未按照“三管三必须”原则有效落实《新安县安全生产职责清单》，监管存在盲区和漏洞，建议责令其向县委、县政府写出书面检查。

（四）地方党委政府

新安县铁门镇人民政府落实安全生产属地管理责任上存在缺位，未有效督促新安县瑞康盛环保科技有限公司落实企业主体责任，建议责令其向县委、县政府写出书面检查。

五、事故教训

该起事故暴露出新安县瑞康盛环保科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，作业现场安全管理混乱，现场交叉作业未安排专人指挥，从业人员安全教育培训不到位，双重预防体系风险辨识不全面，风险管控措施不具体，未及时发现并消除事故隐患；新安县商务局（现新安县工业信息化和商务局）未按照“三管三必须”原则有效落实《新安县安全生产职责清单》，监管存在盲区和漏洞；新安县铁门镇人民政府落实安全生产属地管理责任上存在缺位，未有效督促新安县瑞康盛环保科技有限公司落实企业主体责任。

六、事故整改和防范措施

该起事故，充分暴露了责任单位规章制度落实及隐患排查不到位等问题，各有关部门、各企业要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实属地管理、行业监管和企业主体责任，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，及时消除事故隐患，严防类似事故发生。

（一）落实落细企业主体责任。各生产经营单位要建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全教育培训，落实安全生产工作统一协调管理职责，扎实开展隐患排查治理，将事故隐患消除在萌芽状态。

（二）落实落细行业监管责任。新安县商务局（现新安县工业信息化和商务局）要针对该起事故暴露出的问题，立足行业特点，对再生资源回收经营企业进行全面摸排并动态掌握企业底数，指导再生资源回收经营企业做好登记备案、管理工作，切实做到知责明责履责尽责。

（三）落实落细属地监管责任。新安县铁门镇人民政府要进一步树牢安全发展理念，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步夯实安全生产基层基础工作，切实提高风险隐患排查整改质量，切实承担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。